

Aula 07

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

28 de Agosto de 2026

Índice

1) Partidos Políticos (art. 17, CF/88)	3
2) Questões Comentadas - Partidos Políticos - MULTIBANCAS	15
3) Lista de Questões - Partidos Políticos - MULTIBANCAS	39



PARTIDOS POLÍTICOS

Disposições Gerais

Os partidos políticos, instituições essenciais à preservação do Estado democrático de direito, são **entidades de direito privado** que se organizam em torno de **ideias e convicções políticas comuns**, almejando a conquista e manutenção do poder por meio das eleições.

A Constituição Federal de 1988 trata dos partidos políticos em seu art. 17. Vamos analisá-lo!

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

Veja que **é plena a liberdade de criação dos partidos políticos**, desde que resguardados certos valores: a soberania nacional (não pode haver partido vinculado a entidade ou governo estrangeiro), o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana (não pode haver partido nazista ou racista, por exemplo).

Segundo o STF¹, mostra-se compatível com a Constituição a norma legal pela qual se impõe restrição temporal para a fusão ou incorporação de partidos políticos. No caso concreto, o STF afirmou ser possível a lei exigir o **prazo mínimo de 5 anos** de existência dos partidos para haver **fusão** ou **incorporação** de partidos políticos.

A Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021, estabeleceu, em seu art. 3º, que, nos processos de **incorporação de partidos políticos**, as sanções eventualmente aplicadas aos órgãos partidários regionais e municipais do partido incorporado, inclusive as decorrentes de prestações de contas, bem como as de responsabilização de seus antigos dirigentes, **não serão aplicadas ao partido incorporador nem a seus novos dirigentes**, exceto aos que já integravam o partido incorporado.

A seguir, são listados os preceitos a serem observados pelos partidos políticos:

I - caráter nacional;

Não pode haver um partido político envolvendo só um Estado-membro ou município, ou o Distrito Federal. Só poderá ser reconhecido como partido político **aquele que tiver repercussão em todo o país**. Isso visa evitar que interesses de grupos minoritários tenham legitimidade em detrimento daqueles que representam toda a sociedade.

Segundo o STF², a expressão "caráter nacional" busca preservar a **identidade político-ideológica** do partido e faz isso de forma a preservar também o âmbito de atuação jurídica das distintas esferas partidárias.

¹ ADI 6.044, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.03.2021, DJe 17.03.2021.

² ADC 31/DF. Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 22.9.2021



Por outro lado, o caráter nacional **não guarda relação** com a regra de responsabilidade. Desse modo, **não há responsabilidade solidária** entre os diretórios partidários municipais, estaduais e nacionais pelo inadimplemento de suas respectivas obrigações ou por dano causado.

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

A **soberania nacional** é um princípio que limita o funcionamento dos partidos políticos; **não pode haver**, portanto, **partido político que receba recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro**, tampouco que se subordine a eles. Essa proibição visa impedir que os interesses da República Federativa do Brasil fiquem subordinados ao capital estrangeiro.

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

A prestação de contas à Justiça Eleitoral tem como objetivo impedir a existência de “caixa dois” nos pleitos eleitorais. Com isso, as contas dos partidos seriam todas **submetidas à fiscalização financeira**, em prol da moralidade pública.

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

Esse dispositivo é uma norma de eficácia limitada, tendo sido regulamentado pela Lei nº 9.096/95.

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

A **autonomia partidária** assegurada no § 1º do art. 17 visa **impedir qualquer controle do Estado sobre os partidos políticos**, criando uma “*área de reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa do Poder Público, vedando, nesse domínio jurídico, qualquer ensaio de ingerência legislativa do Poder Estatal*” (STF, ADI 1.407-MC, DJ de 17.04.2001).

Nesse sentido, garante-se aos partidos a **liberdade para definir sua estrutura interna**, bem como estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórias. Também fica garantida aos partidos políticos a liberdade para definir sua **organização e funcionamento** e adotar os **critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias**. Com a EC nº 97/2017, ficaram **proibidas as coligações nas eleições proporcionais** (eleições para Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador), regra essa válida a partir das eleições de 2020.



Destaque-se que, a partir da Emenda Constitucional nº 52/2006, passou a **não haver mais**, no ordenamento jurídico nacional, a **obrigatoriedade de simetria das coligações** em âmbito nacional, estadual e municipal. Em outras palavras, não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Assim, uma coligação feita para as eleições nacionais não precisa ser repetida nas eleições estaduais. Não se aplica o princípio da verticalização na formação de coligações.

Com o intuito de favorecer a democracia, foi assegurada **autonomia aos partidos políticos**, mas exigiu-se que seus estatutos estabelecessem **normas de disciplina e fidelidade partidária**. Com o mesmo objetivo, também foram assegurados aos partidos políticos recursos de fundo partidário e acesso ao rádio e à televisão (na forma da lei) e foi vedada a utilização de organização paramilitar pelos eles.

§ 2º - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

A **aquisição de personalidade jurídica** dos partidos políticos dar-se-á conforme as normas do Código Civil (arts. 45 e 985) e da Lei de Registros Públicos (art. 120). Nesse sentido, a aquisição da personalidade dá-se, por serem os partidos políticos pessoas jurídicas de direito privado, **com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro**, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Após o Cartório de Registros de Títulos e Documentos aferir se os requisitos legais foram respeitados, resta lavrar o registro dos estatutos do partido político no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).³ Com o registro do estatuto no TSE, o partido irá adquirir **capacidade política**.

Segundo a EC nº 111/2021, nas anotações relativas às **alterações dos estatutos dos partidos políticos**, serão objeto de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral **apenas os dispositivos objeto de alteração**.

Art. 17 (...)

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

II - tiverem eleito pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

O objetivo do **fundo partidário** é garantir o **financiamento das atividades dos partidos políticos**. Os recursos desse fundo são distribuídos pelo TSE aos órgãos nacionais dos partidos (Lei 9.096/95, art. 41, II).

³ STF, RE 164.458-AgRg, DJ de 02.06.1995.



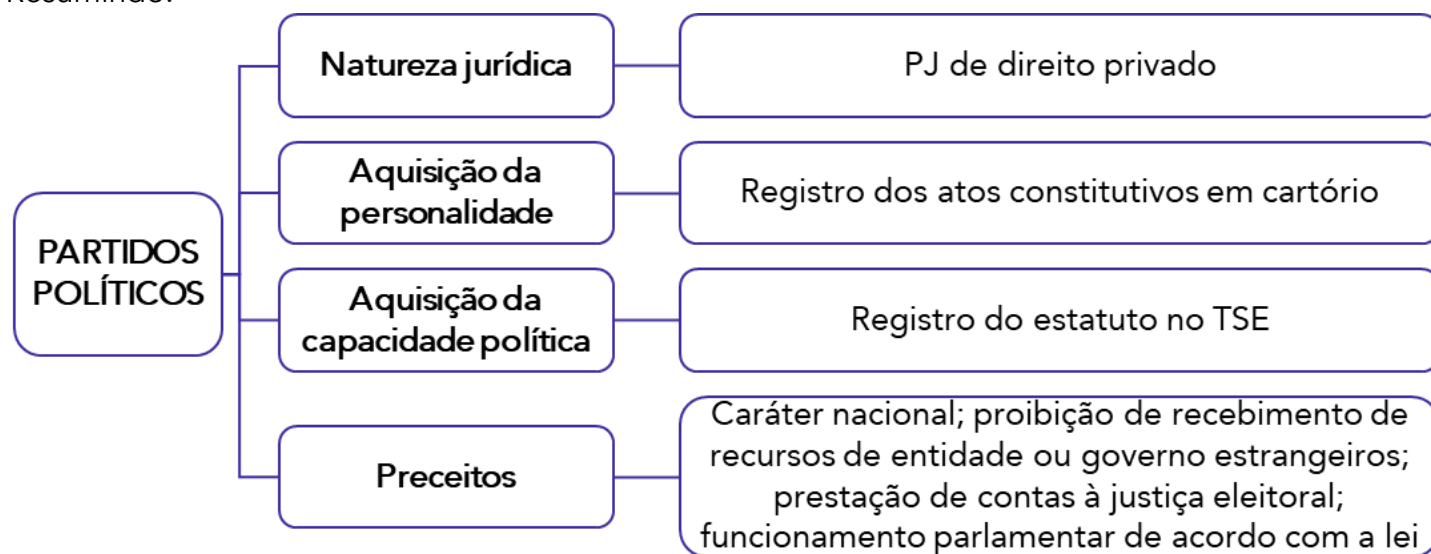
A respeito do fundo partidário, a EC nº 111/2021 estabeleceu um **critério temporário diferenciado** a fim de incentivar uma maior presença de candidatas mulheres e de candidatos negros para a Câmara dos Deputados (apenas para Deputados Federais, portanto). Segundo o art. 2º da citada emenda, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão **contados em dobro** para fins de distribuição, entre os partidos políticos, dos recursos do **fundo partidário** e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Já o **acesso gratuito ao rádio e à TV**, conforme se depreende do § 3º do art. 17, é instituído pelo legislador ordinário, que estabelece anualmente os critérios de sua utilização. Seu objetivo é *"igualizar, por métodos ponderados, as oportunidades dos candidatos de maior ou menor expressão econômica no momento de expor ao eleitorado suas propostas"*.⁴ É o chamado **"direito de antena"**.

§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Essa proibição se coaduna com o art. 5º, XVII, CF/88, que dispõe que "é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar".

Resumindo:



Emenda Constitucional nº 97/2017

Introdução

O Brasil tem 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), muitos dos quais com baixa ou nenhuma representatividade no Congresso Nacional. Ao contrário do que se concebe como o ideal de um regime democrático, vários partidos políticos **não têm programas partidários claros** e que se conectem diretamente com os eleitores.

⁴ STF, ADI 956, DJ de 20.04.2001.



É um cenário bem distinto, por exemplo, daquele que se percebe na política norte-americana, que vivencia a clássica rivalidade entre “*Republicanos*” e “*Democratas*”. Nos EUA, o eleitor consegue se identificar como pertencente a um grupo ou outro baseado no quanto sua visão de mundo é aderente a cada um dos programas partidários.

Aqui, a realidade é bem diferente. Vive-se uma nítida **crise política**. Em razão de inúmeros escândalos de corrupção, os cidadãos já não confiam mais nos políticos.

Pode-se dizer que, no Brasil, há uma **crise de representatividade**, que tem como uma de suas faces a existência de partidos políticos com pouca ou nenhuma conexão com o eleitorado e que são criados com o objetivo de “abocanhar” uma fatia dos recursos do fundo partidário e do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão (“*direito de antena*”). Há muito, fala-se, inclusive, na existência dos chamados “*partidos de aluguel*”.

Nesse contexto, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 97/2017, que cria uma “**cláusula de barreira**” ou “**cláusula de desempenho**” para os partidos políticos. O objetivo é que, **ao longo dos próximos anos**, partidos com pouca ou nenhuma representatividade (baixa “*performance eleitoral*”) **deixem de ter direito** aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão.

Explicaremos mais à frente o exato funcionamento dessa “*cláusula de desempenho*”. No entanto, é importante que você saiba que ela **só estará efetivamente implementada em 2030**. Até lá, será aplicável um **regime de transição** que prevê um enrijecimento gradual das regras.

A “cláusula de barreira”

A “**cláusula de barreira**” está prevista no art. 17, § 3º, da CF/88, nos seguintes termos:

Art. 17 (...)

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

Os recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão **não estarão disponíveis para todos os partidos políticos**, mas apenas para aqueles que cumpram os requisitos constitucionais.

Para que o partido político receba os recursos do fundo partidário e tenha acesso gratuito ao rádio e à televisão, ele precisará ter um **número mínimo de votos nas eleições para a Câmara dos Deputados OU um número mínimo de Deputados Federais eleitos**. São **critérios alternativos**, ou seja, basta que o partido político cumpra um deles e receberá os recursos do



fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão.

Quais são esses critérios?

- a) **Número mínimo de votos válidos:** nas eleições para a Câmara dos Deputados, o partido político deverá ter, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 (um terço) das unidades da federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas.
- b) **Número mínimo de Deputados Federais eleitos:** irão cumprir a "cláusula de barreira" aqueles partidos que tiverem elegido pelo menos 15 (quinze) Deputados Federais distribuídos em pelo menos 1/3 (um terço) das unidades da federação.

Conforme já comentamos anteriormente, a "cláusula de barreira" da EC nº 97/2017 somente será plenamente aplicável em 2030, ou seja, haverá um período de transição razoável para que os parlamentares e os partidos possam se adequar às novas regras.

A Lei nº 9.096/95, que dispõe sobre os partidos políticos, instituiu uma "cláusula de barreira" **mais rígida** que a imposta pela EC nº 97/2017. Nesse sentido, veja-se o art. 13 da referida lei:

Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles.

A cláusula de barreira imposta pela Lei nº 9.096/95 também previa um regime de transição e deveria ser plenamente aplicável apenas nas eleições de 2007. Em 2006, porém, o STF declarou a **inconstitucionalidade** da "cláusula de barreira", por entender que ela **violava o direito das minorias políticas** (ADI nº 1351). A EC nº 97/2017 representa, portanto, verdadeira **reação legislativa** do Congresso Nacional.

O regime de transição da EC nº 97/2017

A EC nº 97/2017 prevê um **regime de transição até 2030**, quando a "cláusula de barreira" estará efetivamente implementada. Nesse sentido, transcrevemos, abaixo, o art. 3º, da EC nº 97:

Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2030.

Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que:

I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:

- a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das



unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;

II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;

III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

É possível notar que há um **enrijecimento gradual** das regras, mas sempre levando em consideração **2 (dois) critérios alternativos**: i) número mínimo de votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados ou; ii) número mínimo de Deputados Federais eleitos.

Parlamentar eleito por partido que não cumpre a “cláusula de barreira”

Os partidos políticos que não cumprirem a “cláusula de barreira” **não serão automaticamente extintos**. Eles poderão continuar existindo, mas não receberão recursos do fundo partidário, tampouco terão o “direito de antena”.

É possível, portanto, que um parlamentar seja eleito concorrendo por um partido político que não cumpre a “cláusula de barreira”. A CF/88 admite que o **parlamentar eleito nessas condições** se filie a um partido político que cumpre a “cláusula de barreira” sem que isso implique a perda do mandato.

Sobre o tema, cabe destacar que o entendimento do STF é o de que **a desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do mandato dos parlamentares eleitos pelo sistema proporcional**, salvo justa causa (por exemplo, desvio de orientação ideológica do partido). Tal regra **não se aplica**, segundo o art. 17, § 5º, CF/88, aos parlamentares eleitos por partidos políticos que não cumprem a “cláusula de barreira”.

Art. 17 [...]

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do



mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

Há, ainda, outro elemento importante a se comentar. Quando o parlamentar, na situação acima mencionada, filiar-se a outro partido político, essa **filiação não será considerada** para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Em outras palavras, o **partido político que receber o parlamentar eleito não ganhará**, em razão disso, um volume maior de recursos do fundo partidário, tampouco maior tempo de rádio e televisão.

Em relação aos parlamentares eleitos pelo **sistema majoritário** (caso dos **Senadores**), não se aplica a regra de perda de mandato por infidelidade partidária.

Ainda sobre fidelidade partidária, a EC nº 111/2021 incluiu o § 6º no art. 17 da CF/88, cuja redação é a seguinte:

Art. 17 [...]

§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

Com essa inclusão, estabelece-se a **fidelidade partidária** como um tema constitucionalizado. Antes disso, o assunto era regulamentado apenas na Lei Federal nº 9.096/95 e nos estatutos dos partidos políticos. Agora, a perda de mandato por Deputados Federais, Deputados Estaduais, Deputados Distritais e Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos está **constitucionalizada**. A perda do mandato só não ocorre se houver anuência do partido ou diante de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei.

Em qualquer caso, **não se computa** a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão ("direito de antena").

Vedação às coligações nas eleições proporcionais

A EC nº 97/2017 alterou a redação do art. 17, § 1º, CF/88, que passou a **proibir as coligações nas eleições proporcionais**. Assim, nas eleições para Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador não são admitidas coligações. Essa regra se tornou aplicável **a partir das eleições de 2020**.



HORA DE PRATICAR!



(TCE-RN - 2026) É assegurada a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, sendo permitido o recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras, desde que não haja subordinação a governo estrangeiro.

Comentários:

A CF/88, no art. 17, assegura a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, mas veda o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Questão errada.

(Perito Federal - 2025) Os partidos políticos são dotados de autonomia, entretanto sua criação, fusão, incorporação e extinção dependem de autorização do Congresso Nacional.

Comentários:

Os partidos políticos possuem autonomia, mas não dependem de autorização do Congresso Nacional para sua criação, fusão, incorporação ou extinção. Conforme o art. 17 da CF/88, é assegurada a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Questão errada.

(SEFAZ-AM - 2022) Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com o registro dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, sendo a filiação partidária uma condição de elegibilidade.

Comentários:

Segundo o art. 17, § 2º, os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil. Posteriormente, devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Questão errada.

(PM-RJ – 2021) As coligações partidárias são possíveis nas eleições para governador e prefeito, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito estadual, distrital e municipal.

Comentários:

Somente nas eleições majoritárias teremos as coligações, sem obrigatoriedade de vinculação entre os demais entes da federação, conforme dispõe o art. 17, § 1º, da CF/88.

Gabarito: Questão correta.

Emenda Constitucional nº 117/2022

Com a finalidade maior de incentivar a participação feminina na política, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 117/2022, que acrescentou dois parágrafos ao art. 17 da CF/88.



Vejamos os dispositivos:

Art. 17 [...]

§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.

§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

O § 7º do art. 17 não chega a ser uma novidade do ponto de vista normativo, pois a aplicação de **5% dos recursos do fundo partidário** na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da **participação política das mulheres** já estava prevista desde o ano 2009 na Lei Federal nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos). Portanto, a partir da promulgação da Emenda 117/2022, houve a constitucionalização dessa norma já existente em nosso ordenamento jurídico.

O § 8º, por sua vez, trouxe para a Constituição regras que já haviam sido definidas pelo TSE e pelo STF em julgamentos anteriores no que diz respeito à **distribuição de recursos públicos e de tempo de propaganda** eleitoral para as candidaturas de mulheres. As regras são as seguintes:

- ❑ **30%, no mínimo**, do montante do **Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário** destinado a campanhas eleitorais deve ser distribuído às candidatas, proporcionalmente ao número de candidatas;
- ❑ **30%, no mínimo**, do tempo de **propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão** deve ser distribuído às candidatas, proporcionalmente ao número de candidatas;
- ❑ a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos órgãos de direção e pelas normas estatutárias do partido político.

Além de constitucionalizar assuntos já previstos e conhecidos no meio jurídico, a EC nº 117/2022 também estipulou que, até a data da publicação da emenda (abril de 2022), os partidos políticos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de **sexo e raça** em eleições anteriores **ficarão livres de sanções**. É uma regra de anistia aos partidos políticos, portanto.

Emenda Constitucional nº 133/2024

A Emenda Constitucional nº 133, de 22 de agosto de 2024, dispõe a respeito da **obrigatoriedade da aplicação de recursos financeiros para candidaturas de pessoas pretas e**



pardas. Além disso, ela também estabelece **parâmetros e condições para regularização e refinanciamento de débitos de partidos políticos** e **reforça a imunidade tributária dos partidos políticos**. Ela se aplica a partir das eleições de 2024.

Em relação a recursos financeiros para candidaturas de **pessoas pretas e pardas**, a EC nº 133/2024 impõe que os **partidos devem aplicar, obrigatoriamente, 30% (trinta por cento)** dos recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário destinado às campanhas eleitorais em candidaturas de pessoas pretas ou pardas.

Essa disposição passou a integrar o art. 17 da CF/88, em seu § 9º:

Art. 17 [...]

§ 9º Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% (trinta por cento) em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.

Perceba que o § 9º do art. 17 trata simplesmente da distribuição de recursos públicos para campanhas eleitorais, e não sobre o registro da candidatura em si. Ou seja, **não há um número mínimo (cota mínima) exigido para candidaturas de pessoas pretas e pardas**.

A decisão quanto a quais candidaturas os recursos serão aplicados cabe aos partidos políticos, uma vez que o final do § 9º prevê "interesses e estratégias partidárias".

O art. 5º da EC nº 133/2024 volta nossas atenções para o refinanciamento dos débitos dos partidos políticos, que por vezes se endividam para manter suas atividades. Veja o dispositivo da Emenda:

Art. 5º É instituído o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) específico para partidos políticos e seus institutos ou fundações, para que regularizem seus débitos com isenção dos juros e das multas acumulados, aplicada apenas a correção monetária sobre os montantes originais, que poderá ocorrer a qualquer tempo, com o pagamento das obrigações apuradas em até 60 (sessenta) meses para as obrigações previdenciárias e em até 180 (cento e oitenta) meses para as demais obrigações, a critério do partido.

Por fim, o art. 4º da Emenda nº 133/2024 reafirma a imunidade tributária dos partidos políticos que já é prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88:

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]



VI – instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

A novidade da emenda é uma **interpretação ampliativa** dessa imunidade, já que a literalidade da Constituição fala apenas em impostos sobre renda, patrimônio e serviços. Agora, com a nova emenda e também com a jurisprudência do STF a respeito do tema, a imunidade recai sobre todos os impostos, abrangendo também anistias e remissões tributárias. Veja o art. 4º da Emenda:

Art. 4º É assegurada a imunidade tributária aos partidos políticos e a seus institutos ou fundações, conforme estabelecido na alínea "c" do inciso VI do caput do art. 150 da Constituição Federal.

§ 1º A imunidade tributária estende-se a todas as sanções de natureza tributária, exceto as previdenciárias, abrangidos a devolução e o recolhimento de valores, inclusive os determinados nos processos de prestação de contas eleitorais e anuais, bem como os juros incidentes, as multas ou as condenações aplicadas por órgãos da administração pública direta e indireta em processos administrativos ou judiciais em trâmite, em execução ou transitados em julgado, e resulta no cancelamento das sanções, na extinção dos processos e no levantamento de inscrições em cadastros de dívida ou inadimplência.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo aplica-se aos processos administrativos ou judiciais nos quais a decisão administrativa, a ação de execução, a inscrição em cadastros de dívida ativa ou a inadimplência tenham ocorrido em prazo superior a 5 (cinco) anos.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FUNDATEC/IF-AM/Analista de Tecnologia da Informação/2025) Entre os temas tratados pela Constituição Federal no bojo dos Direitos e Garantias Fundamentais, estão os partidos políticos. Sobre essa importante forma de manifestação do sistema representativo brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os partidos devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
- b) A Constituição proíbe expressamente o recebimento, pelos partidos políticos, de recursos financeiros de governo estrangeiro.
- c) É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
- d) Embora seja incomum, a Constituição autoriza, e até mesmo encoraja, a criação de partido político de âmbito municipal.
- e) Uma das formas de um partido político ter direito a recursos do fundo partidário é ter eleito, pelo menos, 15 Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De fato, nos termos do art. 17, § 2º, da CRFB/88: *“Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral”*.

LETRA B. CORRETA. Realmente, há proibição para recebimento de recursos de governo estrangeiro (art. 17, inciso II, da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. As organizações paramilitares atuam à margem da lei. Não há possibilidade de partidos políticos serem constituídos mediante atuação de organizações dessa natureza. (art. 17, § 4º, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Acharmos a alternativa errada, rs. Os partidos políticos devem ter caráter nacional, de acordo com o art. 17, inciso I, da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. Trata-se da previsão do art. 17, § 3º, inciso II, da CRFB/88: *“Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: (...) II - tiverem eleito pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação”*.

Gabarito: Letra D.

2. (FCC/TRT 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) Joana, Deputada Estadual eleita nas últimas eleições gerais pelo partido "Para Frente Mulheres - PFM", pretende se desligar desse partido. Se Joana se desligar do partido "PFM",

- a) não perderá, em nenhuma situação, o mandato, computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.



b) perderá o mandato, ainda que haja anuência do referido partido, salvo no caso das hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, computada, nessa situação, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

c) não perderá, em nenhuma situação, o mandato, não computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

d) perderá o mandato, salvo no caso de anuência do referido partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

e) perderá o mandato, salvo no caso de anuência do referido partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

Comentários:

Excelente questão sobre a desfiliação partidária! A Carta Magna estabeleceu em seu art. 17, § 6º, que *“os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, SALVO NOS CASOS de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão”*.

Então, perceba que a regra acima está direcionada àqueles que exercem mandato eletivo no âmbito do **sistema proporcional**, como é o caso de Joana (Deputada Federal). Como regra geral, a desfiliação partidária gera perda do mandato parlamentar, a não ser nos casos de anuência dos partidos ou nas hipóteses de justa causa estabelecidas na Lei 9.096/95. Além disso, vale esclarecer que a migração não é computada pelo partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito à rádio e à televisão.

Gabarito: Letra E.

3. (FUNDATEC/Prefeitura de Marau-RS/Agente Administrativo/2025) Com base na Constituição Federal de 1988 e referente aos partidos políticos, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

() Podem ter caráter internacional.

() Podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.

() Devem seguir o preceito de prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) V – V – F.

b) V – F – F.



- c) F – F – V.
- d) F – V – V.
- e) F – V – F.

Comentários:

Meus amigos, para melhor compreensão, vamos analisar cada item separadamente:

Item I – FALSO. Muito cuidado, pois os partidos políticos devem ter caráter nacional, e não internacional, de acordo com o art. 17, inciso I, da CRFB/88.

Item II – FALSO. É vedado o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Trata-se da previsão do art 17, inciso II, da CRFB/88.

Item III – VERDADE. É o que prevê o art. 17, inciso III, da Constituição: “prestação de contas à Justiça Eleitoral”.

Gabarito: Letra C.

4. (CEBRASPE/TCU/Polícia Federal/Técnico Federal de Controle Externo/2025) Em relação a direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos, julgue o item que se segue.

A admissão, pelo Supremo Tribunal Federal, das candidaturas avulsas para eleições majoritárias justifica-se em razão de a filiação partidária não ser constitucionalmente prevista como condição de elegibilidade.

Comentários:

Muito cuidado, pois a filiação partidária está entre uma das condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º, da Constituição Federal. Na visão do STF, não é admitida candidatura avulsa, ou seja, desvinculada de partido político, pois isso violaria a democracia representativa e o exercício da cidadania (STF, RE 1.275.464/DF, Plenário, 2020).

Gabarito: Item errado.

5. (FAFIPA/Prefeitura de Araucária-PR/Procurador do Município/2025) Com base na Constituição Federal de 1988, acerca dos partidos políticos, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os partidos políticos são obrigados a adotar o nome e símbolos que representem sua ideologia, desde que sejam traduzidos para o idioma oficial do país.
- b) Os partidos políticos têm liberdade para serem organizados e estruturados, mas sua criação depende de autorização prévia do Congresso Nacional.
- c) A fidelidade partidária é opcional, permitindo que os eleitos mudem de partido a qualquer momento sem perder o mandato.
- d) É vedada a utilização de recursos financeiros de origem estrangeira para financiamento de partidos políticos.



e) Os partidos políticos devem ter caráter regional, podendo adotar ideologias que restrinjam direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não existe essa previsão no texto da Constituição Federal.

LETRA B. INCORRETA. De fato, o art. 17 da CRFB/88 prevê que: "É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana (...)". Entretanto, o processo de criação não depende de autorização prévia do Congresso Nacional. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (art. 17, § 2º, da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Muito cuidado, pois um dos requisitos da elegibilidade é a filiação partidária, nos termos do art. 14, § 3º, da CRFB/88: "São condições de elegibilidade, na forma da lei: (...) V - a filiação partidária".

LETRA D. CORRETA. Perfeito! É o nosso gabarito. A Constituição proíbe o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro (art. 17, inciso II, da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, os partidos precisam ter caráter nacional. É o que está previsto no art. 17, inciso I, da CRFB/88. Além disso, não podemos ter ideologias que possam restringir direitos fundamentais. Isso vai de encontro ao estabelecido pelo Constituinte.

Gabarito: Letra D.

6. (FUNDATEC/Prefeitura de Marau-RS/Auditor-Fiscal/2025) A Constituição Federal de 1988 prevê algumas regras aos partidos políticos. A partir disso, analise as assertivas abaixo:

I. É vedada a utilização de organização paramilitar pelos partidos políticos.

II. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.

III. Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 60% em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

e) I, II e III.

Comentários:



Vamos analisar a questão a partir de cada item individualmente:

Item I – CORRETO. De fato, os partidos não podem ser constituídos mediante a organização de entidades paramilitares. Trata-se de vedação expressa no art. 17, § 4º, da CRFB/88.

Item II – CORRETO. É a previsão do art. 17, § 7º, da CRFB/88: “Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários”.

Item III – ERRADO. Maldade do examinador. Na verdade, o percentual é de 30%, e não 60%, nos termos do art. 17, § 9º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

7. (FACET Concursos/Prefeitura de Pedro Velho – RN/2025) A Constituição Federal de 1988 estabelece regras específicas para a criação e funcionamento de partidos políticos. Considerando essas disposições, analise o seguinte caso:

Um grupo de cidadãos pretende criar um partido político que tenha como objetivo a defesa exclusiva dos interesses de uma região específica do país. Para isso, elaboraram um estatuto prevendo filiação partidária restrita a moradores dessa região e com base em critérios socioeconômicos. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, analise as assertivas:

I. O estatuto elaborado contraria o princípio do caráter nacional dos partidos políticos, previsto no artigo 17 da Constituição Federal.

II. O Tribunal Superior Eleitoral deve negar o registro do partido, uma vez que ele não atende ao princípio do pluralismo político e da igualdade de acesso à filiação partidária.

III. Embora o caráter regional seja inconstitucional, a limitação de filiação com base em critérios socioeconômicos pode ser admitida, desde que haja justificativa estatutária plausível e sem discriminação ilegal.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas a assertiva I está correta.
- d) Todas as assertivas estão corretas.
- e) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

Comentários:

Item I – CORRETO. De fato, ao se desejar criar “um partido político que tenha como objetivo a defesa exclusiva dos interesses de uma região específica do país”, há uma violação clara a um dos preceitos da nossa Constituição, que é o **caráter nacional**.



Item II – CORRETO. Realmente, um estatuto que prevê filiação partidária “restrita a moradores dessa região e com base em critérios socioeconômicos” viola claramente o pluralismo político e a igualdade de acesso (art. 17 da CRFB/88). O TSE deve negar o registro do partido!

Item III – ERRADO. A limitação não pode ser admitida, tendo em vista que viola o princípio da igualdade previsto no art. 5º da Constituição Federal. Por consequência, viola também o direito de livre acesso aos partidos políticos (art. 17 da CRFB/88).

Gabarito: Letra A.

8. (FCC/MPE-PI/Técnico Ministerial/2025) Cândia é Vereadora eleita pelo partido político "X" e, supondo-se que, um ano após sua eleição como Vereadora, deseje dele se desligar para filiar-se ao partido político "Y", tendo, para isso, obtido a anuência expressa do partido "X". Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, Cândia

a) não perderá o mandato e será computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário, mas não será computada para fins de distribuição de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

b) perderá o mandato, pois não é permitida, em nenhuma hipótese, o desligamento do partido pelo qual o candidato tenha sido eleito, sob pena de violação das normas constitucionais vigentes.

c) não perderá o mandato e será computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e também de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

d) perderá o mandato, pois a anuência do partido não configura justa causa para o desligamento do partido pelo qual foi eleita.

e) não perderá o mandato, não computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, Cândia não perderá o mandato, já que houve anuência expressa do partido. Além disso, não será computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos do art. 17, § 6º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não haverá perda de mandato, pois a migração respeita o texto constitucional, tendo em vista que houve anuência expressa do partido (art. 17, § 6º da CRFB/88)

LETRA C. INCORRETA. Também está errada por motivo similar ao indicado na letra A. A migração não será computada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão (art. 17, § 6º da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Mais uma vez, não haverá perda de mandato. A anuência do partido configura sim medida de justa causa.



LETRA E. CORRETA. É o gabarito! De acordo com a Constituição, em seu . 17, § 6º da CRFB/88: “Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo **nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa** estabelecidas em lei, **não computada, em qualquer caso, a migração de partido** para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão”.

Gabarito: Letra E.

9. (CEBRASPE/PF/Polícia Federal/Perito Criminal – Área Contábil Financeira/2025) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e em seus princípios e normas, julgue o item a seguir.

Os partidos políticos são dotados de autonomia, entretanto sua criação, fusão, incorporação e extinção dependem de autorização do Congresso Nacional.

Comentários:

Não há necessidade de autorização do Congresso Nacional. A Constituição Federal não estabeleceu essa condicionante. Vejamos o que diz o art. 17: “É **livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos**, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos (...)”.

Gabarito: Item errado.

10. (VUNESP/Câmara de Estância Balneária de Praia Grande-SP/Analista Legislativo/2025) Fernanda é vereadora e foi eleita, com o apoio dos votos obtidos por outros candidatos de seu partido, para a formação do coeficiente eleitoral. Passados dois anos de exercício do mandato, Fernanda sente que é o momento de se filiar a outro partido, por entender que suas ideias não se alinham às bandeiras defendidas pela organização à qual estava filiada no momento da eleição. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Fernanda

- a) não pode, em hipótese alguma, mudar de partido.
- b) pode mudar de partido sem perder o mandato, pois a Constituição assegura o direito à liberdade de convicção e de associação.
- c) perderá o mandato, salvo em caso de concordância do seu partido com a mudança ou de justa causa estabelecido em lei.
- d) não perderá o mandato apenas se houver a concordância do seu partido, hipótese em que a mudança impactará na distribuição dos recursos do fundo partidário.
- e) só não perderá o mandato se a mudança for feita sem a concordância dos demais candidatos eleitos, por sua coligação partidária.

Comentários:



A nossa Constituição estabeleceu como regra geral a perda de mandato em caso de filiação a outro partido. Entretanto, o art. 17, § 6º estabeleceu que: "Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, **salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei**, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão".

Fernanda encontra-se na exceção, tendo em vista que houve mudança ideológica do partido ou desvio do programa partidário. Trata-se de uma das hipóteses de justa causa previstas no art. 22-A da Lei 9.096/95 (Lei do Partidos Políticos):

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses:

I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

Gabarito: Letra C.

11. (FUNCERN/Prefeitura de Guamaré-RN/Auditor Fiscal de Tributos/2024) Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente,

- a) tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em, pelo menos, um terço das unidades da Federação.
- b) tiverem elegido, pelo menos, dez Deputados Federais e cinco senadores distribuídos, em pelo menos, um terço das unidades da Federação.
- c) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 5% dos votos válidos, distribuídos, em pelo menos, um terço das unidades da Federação.
- d) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 10% dos votos válidos, distribuídos em, pelo menos, um terço das unidades da Federação.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Exatamente! É a exata exigência do art. 17, §3º, inciso II da CRFB/88:

Art. 17, § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

II - **tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.**



LETRA B. INCORRETA. Não! A Constituição faz menção sobre a necessidade de quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação para a obtenção dos recursos de fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, de acordo com o art. 17, § 3º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Cuidado, pois nas eleições para a Câmara dos Deputados é necessário, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas, segundo o art. 17, § 3º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não são 10% dos votos válidos, mas sim 3% dos votos válidos, distribuídos em, pelo menos, um terço das unidades da Federação, de acordo com o art. 17, § 3º da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

12. (FGV/TJ-AP/Analista Judiciário – Área Judiciária – Execução de Mandados/2024) João e Pedro, presidentes, respectivamente, dos diretórios nacionais dos Partidos Políticos Alfa e Beta, iniciaram negociações em relação à possível celebração de uma coligação para a disputa das eleições.

Ao final de suas reflexões, concluíram corretamente, sem prejuízo da celebração da coligação para a disputa de outros cargos, que essa espécie de aliança era possível para a disputa:

- a) do cargo de senador, não havendo necessidade de vinculação com candidaturas em âmbito estadual ou distrital;
- b) do cargo de presidente da República, o que exigiria a sua reprodução para a disputa dos cargos de governador;
- c) dos cargos de deputado federal, não havendo vinculação com as candidaturas de deputado estadual e distrital;
- d) de cargos de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, sendo obrigatório que se reproduza entre todos os cargos em disputa no respectivo nível federativo;
- e) de cargos apenas do Poder Executivo, não havendo necessidade de vinculação com candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! O regime de coligações pode ocorrer nas eleições majoritárias, como acontece no cargo de Senador. Agora, para as eleições proporcionais, é que fica vedado o regime de coligações partidárias (art. 17, § 1º, da CRFB/88). Além disso, não temos vinculação entre candidaturas em nível federal, estadual ou municipal (simetria de coligações). Olhem só:

Art. 17, § 1º - É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,



sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, *devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária*.

LETRA B. INCORRETA. A eleição para o cargo de Presidente ocorre pelo sistema majoritário. Nesse quesito, a questão está correta. O problema vem na redação final, já que não é mais permitida a simetria ou verticalização de candidaturas.

LETRA C. INCORRETA. As eleições para deputado federal ocorrem por meio do sistema proporcional, sendo vedado o regime de coligações (Art. 17, § 1º, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Não é obrigatória a simetria ou verticalização entre candidaturas.

LETRA E. INCORRETA. Pegadinha maldosa, pois o cargo de Senador é para o Legislativo. E, mesmo assim, o sistema aplicável é o majoritário (e não proporcional).

Gabarito: Letra A.

13. (FUNDATEC/Prefeitura de Carlos Barbosa - RS/Auditor Tributário/2024) Segundo a Constituição Federal, os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos _____, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- a) perderão o mandato
- b) deverão pagar uma multa ao partido
- c) serão proibidos de concorrer à eleição subsequente
- d) terão seu subsídio diminuído em 40%
- e) poderão ser condenados criminalmente

Comentários:

LETRA A. CORRETA. A Nossa Carta Magna determina que os Deputados Federais, Estaduais e Distritais, bem como os Vereadores perderão o mandato no caso de desligamento dos seus partidos políticos, exceto se houver anuência do partido ou justa causa estabelecida em lei, de acordo com o art. 17, §6º da CRFB/88. Vejamos:

Art. 17, §6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

LETRA B. INCORRETA. No caso de desligamento de partido político, os Deputados Federais, Estaduais e Distritais, bem como os Vereadores sujeitam-se à perda do mandato, salvo nos casos



de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão (art. 17, §6º da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Eles não serão proibidos de concorrer à eleição subsequente, mas perderão o mandato, exceto na ocorrência de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão, de acordo com o art. 17, §6º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não há diminuição dos subsídios dos Deputados Federais, Estaduais, Distritais e Vereador, mas perderão os seus mandatos, de acordo com o art. 17, §6º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Ocorrendo desligamento do partido político, por parte dos Deputados Federais, Estaduais e Distritais, bem como pelo Vereadores, estes perderão o mandato, salvo nas hipóteses de anuência do partido, ou justa causa estabelecida em lei, (art. 17, § 6º da CRFB/88).

Gabarito: Letra A.

14. (IBFC/TRF 5ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Na democracia representativa, os partidos políticos reúnem pessoas em torno de um mesmo programa político e se situam entre o indivíduo e o Estado. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, para a formação de um novo partido político, deve-se respeitar:

- a) a absoluta liberdade ideológica
- b) a desigualdade social
- c) o caráter nacional
- d) a cota de gênero

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De acordo com a nossa Constituição, para criação de um novo partido político é necessário seguir alguns preceitos, como caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a eles; prestação de contas à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a lei:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes **preceitos**:

I - caráter nacional;

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.



LETRA B. INCORRETA. A desigualdade social não é um preceito para formação de um novo partido político, de acordo com o art. 17, incisos I a IV da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Dentre os preceitos necessário para formação de um novo partido político é necessário que possua caráter nacional, conforme art. 17 da CRFB/88:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

LETRA D. INCORRETA. Não é necessário cota de gênero para formação de partidos políticos, já que para tal é imprescindível que possua caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a eles; prestação de contas à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a lei (art. 17 da CRFB/88).

Gabarito: Letra C.

15. (IBFC/TRF 5ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Democracia tem sido um termo corrente. Na chamada democracia eleitoral, os partidos políticos desempenham papel fundamental na construção de um Estado Democrático de Direito. Sobre os partidos políticos, nos termos da Constituição Brasileira de 1988, assinale a alternativa correta.

- a) Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica no cartório eleitoral de sua sede
- b) Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 10% (dez por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
- c) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
- d) O financiamento dos partidos políticos deverá ser realizado por meio do fundo partidário, sendo admitido, excepcionalmente, o recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o art. 17, § 2º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Os partidos políticos são obrigados a aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da



participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários, nos termos do art. 17, § 7º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! O nosso legislador constituinte, garantiu aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, bem como estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, de acordo com o § 1º do art. 17 da CRFB/88:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

LETRA D. INCORRETA. A Constituição veda expressamente que os partidos políticos recebam recursos de entidades estrangeiras. Vejamos o art. 17, inciso II da CRFB/88:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes.

Gabarito: Letra C.

16. (IDECAN/Prefeitura de Macaíba - RN/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Essencial ao regime democrático, os partidos políticos devem ser criados – dentre outros requisitos – seguindo um caráter nacional, sendo proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Além da livre criação, os partidos políticos podem ser objeto de:

- a) coligação ou cancelamento.
- b) fusão, interdição ou reversão.
- c) suspensão, interdição ou extinção.
- d) fusão, incorporação e extinção.
- e) extinção ou reversão.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Veja bem, a Constituição prevê apenas a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, de acordo com o art. 17 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Apenas é prevista a fusão, não sendo estabelecida a interdição ou reversão dos partidos políticos na Constituição Federal.



LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! Não há previsão na Constituição quanto a suspensão, interdição ou extinção dos partidos políticos.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! Os partidos políticos têm garantido sua criação, fusão, incorporação e extinção, consoante art. 17 da CRFB/88:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...)

LETRA E. INCORRETA. Além da extinção, é garantido a livre criação, fusão e incorporação.

Gabarito: Letra D.

17. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo – Direito/2024) João, filiado ao Partido Político Beta, foi eleito Deputado Federal. Em razão dos esforços de Beta e da importante camada da população cujos anseios busca expressar, esse Partido Político logrou êxito em eleger 14 (quatorze) Deputados Federais, distribuídos em 10 (dez) Estados da Federação. Apesar disso, poucos dias após a posse no cargo, João decidiu que teria maior realização no Partido Político Sigma, que elegera 30 (trinta) Deputados Federais, também distribuídos em 10 (dez) Estados. Ao consultar um especialista, foi corretamente informado a João que

- a) ele somente pode se filiar a Sigma, sem a perda do mandato, caso haja aquiescência de Beta.
- b) como ele foi eleito pelo sistema proporcional, o mandato pertence a Beta, logo, caso ele se filie a Sigma, perderá o mandato.
- c) é possível a filiação a Sigma, sem a perda do mandato, e essa filiação será considerada para fins de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.
- d) é possível a filiação a Sigma, sem a perda do mandato, mas essa filiação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário.
- e) somente será possível a filiação a Sigma, sem perda do mandato, no último ano da legislatura, no período mínimo de filiação partidária exigido para fins de registro de candidatura.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não precisa de aquiescência do partido Beta. Como o partido não alcançou a cláusula de barreira, João possui direito de migrar para outro partido que tenha atingido a cláusula de barreira. No caso, o partido sigma atingiu, sendo possível a migração art. 17, § 5º, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. De fato, no sistema proporcional a regra é que o mandato parlamentar pertence ao partido. Entretanto, temos exceções. E uma delas é quando o partido não atinge a cláusula de barreira prevista no art. 17, § 3º, da CRFB/88. E foi o que aconteceu no caso.

LETRA C. INCORRETA. João poderá migrar para o partido sigma que atingiu a cláusula de barreira. Entretanto, o parlamentar não transfere para a nova legenda o direito de antena, que é a contagem do tempo gratuito de rádio e TV.



LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! O partido político Beta não preencheu a cláusula de barreira, pois precisaria de “pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação”. O que não aconteceu! (Art. 17, § 3º).

Assim, João pode se desfiliar do partido Beta e migrar para Sigma, mas sem carregar o direito de antena e os recursos do fundo partidário. Vejam só o que diz o art. 17, § 5º, da CRFB/88: “Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão”.

LETRA E. INCORRETA. A filiação é possível, independentemente de ser no último ano da legislatura. A Constituição permite ao parlamentar se desfiliar e migrar para outro partido que tenha atingido a cláusula de barreira.

Gabarito: Letra D.

18. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Técnico Judiciário/2024) Segundo prescreve a Constituição Federal vigente, os partidos políticos:

- a) podem receber recursos financeiros de entidades estrangeiras consideradas compatíveis com a sua matriz ideológica.
- b) podem ministrar instrução paramilitar aos seus filiados, desde que haja solicitação nesse sentido.
- c) devem ter caráter nacional, sendo vedada a instituição de partidos políticos de âmbito regional.
- d) estão dispensados de prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a origem de seus recursos financeiros.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Os partidos políticos podem receber recursos financeiros de entidades estrangeiras, sendo vedado expressamente pela Constituição Federal em seu art. 17, inciso II da CRFB/88:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

LETRA B. INCORRETA. A Constituição veda expressamente a organização paramilitar pelos partidos políticos, de acordo com o art. 17, § 4º da CRFB/88:

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.



LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Os partidos políticos possuem caráter nacional, consequentemente é vedada a instituição de partidos políticos de âmbito regional, conforme art. 17, inciso I da CRFB/88:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

LETRA D. INCORRETA. É justamente o contrário, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, de acordo com o art. 17, inciso III da CRFB/88:

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

Gabarito: Letra C.

19. (CEBRASPE/STJ/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) A respeito dos princípios fundamentais constitucionalmente estabelecidos e dos partidos políticos, julgue o item que se segue.

Conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), os partidos políticos submetem-se ao dever de prestar contas à justiça eleitoral e aos tribunais de contas.

Comentários:

Começou bem, mas terminou mal, rs. De fato, os partidos políticos precisam prestar contas à Justiça Eleitoral. É o que nos diz o art. 17 da Constituição. Entretanto, isso não gera um dever de prestar informação também ao Tribunal de Contas.

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

Gabarito: Item errado.

20. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Com relação aos partidos políticos, considere:

I. Após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, eles registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

II. É a eles assegurada autonomia para estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos provisórios, sendo vedado, por expressa disposição constitucional, o estabelecimento sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes.

III. É a eles assegurada autonomia para estabelecer regras sobre sua organização e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias e proporcionais.

De acordo com a Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em

a) I e III.



- b) I e II.
- c) II e III.
- d) III.
- e) I.

Comentários:

Item 1 – VERDADEIRO. De fato, os partidos políticos após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. (art. 17, § 2º). Isso acontecerá com a inscrição dos atos constitutivos mediante registro no cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Em seguida, o estatuto precisa ser registrado no TSE, pois esse registro é o que outorga a plena capacidade jurídico-eleitoral ao partido.

Item 2 – FALSO. Começou bem, mas terminou mal, rs. Temos a autonomia partidária conferida pelo art. 17, § 1º, da CRFB/88. Inclusive, os partidos possuem direito de escolha e formação de seus órgãos permanentes também.

Item 3 – FALSO. Pegadinha maldosa da banca. É permitido aos partidos adotarem critérios de escolha e regime de coligações nas eleições majoritárias. Todavia, isso não vale para as eleições proporcionais, sendo vedado o regime de coligações (art. 17, § 1º, da CRFB/88).

Por consequência, considerando a análise das 03 alternativas, apenas o item I está correto.

Gabarito: Letra E.

21. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) O Partido Político Alfa elegeu dezenove parlamentares na eleição para a Câmara dos Deputados. João, um dos Deputados Federais eleitos por Alfa, logo após a posse, insatisfeito com o que considerou um “fraquíssimo desempenho” da legenda, declarou à imprensa que adotaria as medidas necessárias para a sua desfiliação, com a correlata filiação ao Partido Político Beta, que teve melhor desempenho. Ao tomar conhecimento da declaração de João, o Diretório Nacional de Alfa informou que a desfiliação, sem sua aquiescência, importaria na perda do mandato eletivo.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que

- a) caso João venha a se desfiliar de Alfa, partido político pelo qual foi eleito, a consequência será a perda do mandato eletivo.
- b) como Alfa não preencheu a cláusula constitucional de desempenho, João poderá se desfiliar sem perda do mandato.
- c) a desfiliação de Alfa, com a correlata filiação de Beta, somente será admitida na hipótese de transferência igualitária de parlamentares entre os partidos políticos.
- d) João, a exemplo dos demais parlamentares, pode se desfiliar do respectivo partido político nos sessenta dias subsequentes ao início do mandato e nos sessenta dias anteriores ao término do mandato.
- e) João apenas poderá se desfiliar de Alfa caso o partido político também não tenha obtido 3% dos votos válidos na eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos em um terço das unidades da Federação, com no mínimo 2% em cada uma.



Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o gabarito! A questão afirma que o partido ALFA elegeu 19 Deputados Federais. Subentende-se que houve o preenchimento da cláusula de barreira, inicialmente (art. 17, § 3º, da CRFB/88), muito embora o examinador poderia ter um cuidado maior no enunciado ao afirmar que os 19 deputados estavam distribuídos “em pelo menos um terço das unidades da Federação”.

Pois bem, considerando o fato acima, caso João se desfiliar do partido ALFA migrando para o partido BETA, haverá perda do mandato parlamentar como regra geral, pois essa mudança só será permitida se não houver o preenchimento da cláusula de barreira. Assim estabelece o art. 17, § 5º, da CF/88: *“Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão”*.

LETRA B. INCORRETA. É uma alternativa “espinhosa”. Digo isso pois a FGV considerou que apenas os 19 deputados federais seriam suficientes para o preenchimento da cláusula de barreira. Entretanto, o art. 17, § 3º, estabelece que: *“tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação”*.

LETRA C. INCORRETA. Falso! A desfiliação de João do partido alfa irá gerar a perda do mandato parlamentar, já que houve o cumprimento da cláusula de barreira.

LETRA D. INCORRETA. Não existe esse permissivo na Constituição Federal.

LETRA E. INCORRETA. O requisito do art. 17, § 3º, é alternativo, e não cumulativo.

Gabarito: Letra A.

22. (FGV/PME-RJ/Oficial-QOPM/2024) Maria foi eleita deputada federal pelo partido político Sigma. Logo após a posse, tomou conhecimento de que esse partido, em razão da representatividade obtida na referida Casa Legislativa, não teria direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Por tal razão, cogitou a hipótese de desfiliação. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que:

- a) como Maria foi eleita pelo sistema proporcional, a cadeira pertence ao partido político; logo, ela deve permanecer filiada;
- b) Maria pode se filiar a outro partido político, desde que seja ajustada medida de compensação entre este último e Sigma;
- c) Maria, a exemplo de todos os deputados federais, é a detentora do mandato eletivo; logo, pode se desfiliar quando melhor lhe aprouver, sem perda do mandato;
- d) Maria somente pode se filiar a outro partido se tiver firmado acordo pré-eleitoral com Sigma, prevendo essa consequência para a baixa representatividade na Câmara dos Deputados;
- e) Maria pode se filiar, sem perda do mandato, a outro partido que tenha obtido maior representatividade na Câmara dos Deputados, não sofrendo as restrições que alcançaram Sigma.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. A regra no sistema proporcional é o mandato pertencer ao partido político. Entretanto, como o partido sigma não preencheu a cláusula de barreira, Maria tem o direito de se desfiliar do partido e migrar para outro partido. Nesse caso, ela não perderá o seu mandato por força do art. 17, § 5º, da Constituição Federal.

LETRA B. INCORRETA. Não existe "medida de compensação" entre partidos para permitir a desfiliação sem perda do mandato. Nossa Constituição não prevê isso! O que ocorre é o seguinte: como o partido Sigma não atingiu a cláusula de barreira, isso já configura uma justa causa para desfiliação, permitindo que Maria mude de partido sem necessidade de qualquer compensação entre as legendas.

LETRA C. INCORRETA. Maria foi eleita pelo sistema proporcional. O STF entende que o mandato é do partido, e não do parlamentar. Como regra geral, a desfiliação partidária gera a perda do mandato do deputado federal.

LETRA D. INCORRETA. Maria pode se desfiliar do partido político dado o não preenchimento da cláusula de barreira, conforme previsto no art. 17, § 5º, da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Como não houve o atingimento da cláusula de barreira, Maria pode se desfiliar do partido político e migrar para outro partido que tenha atingido a cláusula de barreira. Vejamos o que diz o art. 17, § 5º, da CRFB/88: *"Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão"*.

Gabarito: Letra E.

23. (CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes-RJ/Auditor-Fiscal de Tributos Municipais/2024) Certo vereador, eleito pelo partido Y, decidiu dele se desfiliar por questões pessoais, não amparadas em lei. O Ministério Público Eleitoral, então, promoveu uma ação de perda de mandato em face do vereador. Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988,

- a) os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos deverão perder o mandato.
- b) após o pleito eleitoral não há impedimento para que os Vereadores se desfilie do partido pelo qual tenham sido eleitos.
- c) nos casos de anuência do partido, os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos não perderão o mandato.
- d) a filiação partidária é requisito facultativo de elegibilidade e, portanto, não há impeditivo aos vereadores de se desfilarem de seus partidos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque os vereadores poderão perder o mandato, salvo se houver anuência do partido ou outras hipóteses de justa causa.

LETRA B. INCORRETA. Em verdade, há impedimento para que os Vereadores se desfilie do partido pelo qual tenham sido eleitos.



LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Os Vereadores não perdem seus mandatos após desfiliação de seus partidos políticos, se houver anuência destes, nos termos do art. 17, §6º, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A filiação partidária é requisito obrigatório de elegibilidade, conforme o art. 14, §3º, V, da CRFB/88. Fora isso, há impeditivo aos vereadores se desfilarem de seus partidos, nos termos do art. 17, §6º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

24. (FGV/CGE-SC/Auditor do Estado/2024) João, filiado ao Partido Político Alfa, foi eleito Deputado Federal. Logo após a proclamação dos eleitos, tomou conhecimento de que Alfa não alcançara a denominada “cláusula de desempenho”, prevista na Constituição da República de 1988. Preocupado com este fato, consultou um advogado a respeito da possibilidade de, após a sua posse, se desligar de Alfa e se filiar a outro partido político que tenha atingido a cláusula de desempenho, mas preservando o mandato obtido. O advogado respondeu corretamente que o objetivo alvitrado por João

A) é amparado pela ordem constitucional, mas a nova filiação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

B) não é amparado pela ordem constitucional, salvo se o não atingimento da “cláusula de desempenho” configurar justa causa, prevista em lei, o que permitirá o desligamento independente da aquiescência de Alfa.

C) é amparado pela ordem constitucional, desde que haja anuência de Alfa, e a nova filiação será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

D) não é amparado pela ordem constitucional, pois, nas eleições proporcionais, o mandato é outorgado ao partido político, não ao candidato eleito, o que impede a filiação a novo partido político sem a perda do mandato.

E) não é amparado pela ordem constitucional, pois o não atingimento da “cláusula de desempenho” somente produz efeitos em relação ao funcionamento parlamentar na Casa legislativa, não tendo relação com o mandato de João.

Comentários:

Letra A. CORRETA. É o gabarito! O objetivo alvitrado por João é amparado pela ordem constitucional, mas a nova filiação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão

Letra B. INCORRETA. O objetivo alvitrado por João é amparado pela ordem constitucional, pois o não atingimento da “cláusula de desempenho” permitirá o desligamento independente da aquiescência de Alfa, conforme §5º do art. 17 da CF/88.

Letra C. INCORRETA. O objetivo alvitrado por João é amparado pela ordem constitucional, independente da anuência de Alfa, e a nova filiação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.



Letra D. INCORRETA. O objetivo alvitado por João é amparado pela ordem constitucional. Apesar de, nas eleições proporcionais, o mandato ser outorgado ao partido político, não ao candidato eleito, o §5º do art. 17 da CF/88 trouxe a possibilidade de haver a filiação a novo partido político sem a perda do mandato.

Letra C. INCORRETA. O objetivo alvitado por João é amparado pela ordem constitucional, pois o não atingimento da "cláusula de desempenho" permite ao eleito a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que o tenha atingido.

Gabarito: Letra A.

25. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Em conformidade com a Constituição Federal, com relação aos partidos políticos,

a) os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, inclusive nos casos de anuência do partido, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

b) os Deputados Federais que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

c) é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações tanto nas eleições majoritárias quanto nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

d) os partidos políticos devem aplicar no mínimo 10% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.

e) o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 50%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. No sistema proporcional, entende-se que o mandato é do partido. Daí, como regra geral, o parlamentar que se desligar de um partido perde o mandato. Entretanto, temos exceções dispostas no art. 17, § 6º, da Constituição como os casos de anuência do partido ou de hipóteses de justa causa estabelecidas na Lei dos Partidos.



Letra B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o no art. 17, § 6º, da CRFB/88: “Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão”.

Vale destacar que a Lei dos Partidos nº 9.096/95 (art. 22-A) traz algumas hipóteses de desfiliação devidamente justificada: (i) Desvio reiterado do programa partidário; (ii) Grave discriminação política pessoal; (iii) “Janela partidária” com a mudança de partido efetuada durante o prazo de 30 dias que antecede a data-limite de filiação para concorrer à eleição.

Letra C. INCORRETA. Pegadinha! Não é possível estabelecer regime de coligações partidárias nas eleições proporcionais, nos termos do art. 17, § 1º, da Constituição. Além disso, não há mais obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas (nacional, estadual ou municipal).

Letra D. INCORRETA. Maldade da banca! O percentual de aplicação é de, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário para a promoção e difusão das mulheres na política, conforme estabelece o art. 17, § 7º, da CRFB/88.

Letra E. INCORRETA. Outra maldade da banca examinadora. O percentual a ser destinado para as campanhas femininas é de, no mínimo, 30% (trinta por cento).

Gabarito: Letra B.

26. (FURB/Câmara Municipal de Brusque-SC/2024/Adaptada) O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para toda a nação, sempre no ano anterior ao ano eleitoral, considerados a autonomia e o interesse partidário.

Comentários:

Opa! Pegadinha de prova. Começou bem, mas terminou mal, rs. A distribuição dos recursos do fundo (FEFC) para a candidatura de mulheres não deve ocorrer conforme critérios definidos pelo TSE. A CRFB/88 nos diz que ocorrerá conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário (art 17, § 8º, da CRFB/88).

Gabarito: Item errado.

27. (FGV/TJ-RR/Técnico Judiciário/2024) É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Em relação ao tema, é correto afirmar que

a) os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos não perderão o mandato.



b) os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal.

c) somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 10% (dez por cento) dos votos válidos.

d) dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% (trinta por cento) em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.

e) os partidos políticos devem aplicar no mínimo 1% (um por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. A regra é que a desfiliação partidária no sistema proporcional (Deputados e Vereadores) implique perda do mandato parlamentar.

Letra B. INCORRETA. Pegadinha! O registro do estatuto acontecerá no TSE, e não no STF.

Letra C. INCORRETA. A cláusula de barreira prevista no art. 17, § 3º, diz que os partidos precisam obter, nas eleições para a Câmara dos Deputados, **no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos**, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas; ou, alternadamente, tiverem eleito pelo menos 15 Deputados distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação.

Letra D. CORRETA. É o nosso gabarito! Trata-se do § 9º do art. 17, que foi incluído pela Emenda nº 133/2024 e passou a prever a destinação de recursos para a candidatura de pessoas pretas e pardas. E o percentual é de 30%, obrigatoriamente.

Art.17, § 9º - Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% (trinta por cento) em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.

Letra E. INCORRETA. Na verdade, o percentual mínimo é de 5% (cinco por cento), de acordo com o § 7º do art. 17 da CRFB/88: “Os partidos políticos devem aplicar **no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários**”.

Gabarito: Letra D.

28. (CEBRASPE/TSE/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Nas fases iniciais de criação, os partidos políticos podem ter caráter regional, isto é, sem atuação nacional.

Comentários:



Pegadinha clássica de prova! Os partidos políticos não podem ter caráter regional. Pelo contrário, nossa Constituição previu como preceito fundamental a observância do caráter nacional para os partidos, buscando impedir agremiações sem “expressões políticas ou a formação de partidos de aluguel”. É o que o estabelece o art. 17, inciso I, da CRFB/88: *“É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: I - caráter nacional”*.

Gabarito: Item errado.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FUNDATEC/IF-AM/Analista de Tecnologia da Informação/2025) Entre os temas tratados pela Constituição Federal no bojo dos Direitos e Garantias Fundamentais, estão os partidos políticos. Sobre essa importante forma de manifestação do sistema representativo brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os partidos devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
- b) A Constituição proíbe expressamente o recebimento, pelos partidos políticos, de recursos financeiros de governo estrangeiro.
- c) É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
- d) Embora seja incomum, a Constituição autoriza, e até mesmo encoraja, a criação de partido político de âmbito municipal.
- e) Uma das formas de um partido político ter direito a recursos do fundo partidário é ter eleito, pelo menos, 15 Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação

2. (FCC/TRT 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) Joana, Deputada Estadual eleita nas últimas eleições gerais pelo partido "Para Frente Mulheres - PFM", pretende se desligar desse partido. Se Joana se desligar do partido "PFM",

- a) não perderá, em nenhuma situação, o mandato, computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.
- b) perderá o mandato, ainda que haja anuência do referido partido, salvo no caso das hipóteses de Justa causa estabelecidas em lei, computada, nessa situação, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.
- c) não perderá, em nenhuma situação, o mandato, não computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.
- d) perderá o mandato, salvo no caso de anuência do referido partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.
- e) perderá o mandato, salvo no caso de anuência do referido partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.



3. (FUNDATEC/Prefeitura de Marau-RS/Agente Administrativo/2025) Com base na Constituição Federal de 1988 e referente aos partidos políticos, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

() Podem ter caráter internacional.

() Podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.

() Devem seguir o preceito de prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) V – V – F.

b) V – F – F.

c) F – F – V.

d) F – V – V.

e) F – V – F.

4. (CEBRASPE/TCU/Polícia Federal/Técnico Federal de Controle Externo/2025) Em relação a direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos, julgue o item que se segue.

A admissão, pelo Supremo Tribunal Federal, das candidaturas avulsas para eleições majoritárias justifica-se em razão de a filiação partidária não ser constitucionalmente prevista como condição de elegibilidade.

5. (FAFIPA/Prefeitura de Araucária-PR/Procurador do Município/2025) Com base na Constituição Federal de 1988, acerca dos partidos políticos, assinale a alternativa CORRETA.

a) Os partidos políticos são obrigados a adotar o nome e símbolos que representem sua ideologia, desde que sejam traduzidos para o idioma oficial do país.

b) Os partidos políticos têm liberdade para serem organizados e estruturados, mas sua criação depende de autorização prévia do Congresso Nacional.

c) A fidelidade partidária é opcional, permitindo que os eleitos mudem de partido a qualquer momento sem perder o mandato.

d) É vedada a utilização de recursos financeiros de origem estrangeira para financiamento de partidos políticos.

e) Os partidos políticos devem ter caráter regional, podendo adotar ideologias que restrinjam direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

6. (FUNDATEC/Prefeitura de Marau-RS/Auditor-Fiscal/2025) A Constituição Federal de 1988 prevê algumas regras aos partidos políticos. A partir disso, analise as assertivas abaixo:

I. É vedada a utilização de organização paramilitar pelos partidos políticos.



II. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.

III. Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 60% em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

7. (FACET Concursos/Prefeitura de Pedro Velho – RN/2025) A Constituição Federal de 1988 estabelece regras específicas para a criação e funcionamento de partidos políticos. Considerando essas disposições, analise o seguinte caso:

Um grupo de cidadãos pretende criar um partido político que tenha como objetivo a defesa exclusiva dos interesses de uma região específica do país. Para isso, elaboraram um estatuto prevendo filiação partidária restrita a moradores dessa região e com base em critérios socioeconômicos. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, analise as assertivas:

- I. O estatuto elaborado contraria o princípio do caráter nacional dos partidos políticos, previsto no artigo 17 da Constituição Federal.
- II. O Tribunal Superior Eleitoral deve negar o registro do partido, uma vez que ele não atende ao princípio do pluralismo político e da igualdade de acesso à filiação partidária.
- III. Embora o caráter regional seja inconstitucional, a limitação de filiação com base em critérios socioeconômicos pode ser admitida, desde que haja justificativa estatutária plausível e sem discriminação ilegal.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas a assertiva I está correta.
- d) Todas as assertivas estão corretas.
- e) Apenas as assertivas I e III estão corretas.



8. (FCC/MPE-PI/Técnico Ministerial/2025) Cândida é Vereadora eleita pelo partido político "X" e, supondo-se que, um ano após sua eleição como Vereadora, deseje dele se desligar para filiar-se ao partido político "Y", tendo, para isso, obtido a anuência expressa do partido "X". Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, Cândida

a) não perderá o mandato e será computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário, mas não será computada para fins de distribuição de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

b) perderá o mandato, pois não é permitida, em nenhuma hipótese, o desligamento do partido pelo qual o candidato tenha sido eleito, sob pena de violação das normas constitucionais vigentes.

c) não perderá o mandato e será computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e também de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

d) perderá o mandato, pois a anuência do partido não configura justa causa para o desligamento do partido pelo qual foi eleita.

e) não perderá o mandato, não computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

9. (CEBRASPE/PF/Polícia Federal/Perito Criminal – Área Contábil Financeira/2025) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e em seus princípios e normas, julgue o item a seguir.

Os partidos políticos são dotados de autonomia, entretanto sua criação, fusão, incorporação e extinção dependem de autorização do Congresso Nacional.

10. (VUNESP/Câmara de Estância Balneária de Praia Grande-SP/Analista Legislativo/2025) Fernanda é vereadora e foi eleita, com o apoio dos votos obtidos por outros candidatos de seu partido, para a formação do coeficiente eleitoral. Passados dois anos de exercício do mandato, Fernanda sente que é o momento de se filiar a outro partido, por entender que suas ideias não se alinham às bandeiras defendidas pela organização à qual estava filiada no momento da eleição. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Fernanda

a) não pode, em hipótese alguma, mudar de partido.

b) pode mudar de partido sem perder o mandato, pois a Constituição assegura o direito à liberdade de convicção e de associação.

c) perderá o mandato, salvo em caso de concordância do seu partido com a mudança ou de justa causa estabelecido em lei.

d) não perderá o mandato apenas se houver a concordância do seu partido, hipótese em que a mudança impactará na distribuição dos recursos do fundo partidário.



e) só não perderá o mandato se a mudança for feita sem a concordância dos demais candidatos eleitos, por sua coligação partidária.

11. (FUNCERN/Prefeitura de Guamaré-RN/Auditor Fiscal de Tributos/2024) Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente,

- a) tiverem eleito pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em, pelo menos, um terço das unidades da Federação.
- b) tiverem eleito, pelo menos, dez Deputados Federais e cinco senadores distribuídos, em pelo menos, um terço das unidades da Federação.
- c) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 5% dos votos válidos, distribuídos, em pelo menos, um terço das unidades da Federação.
- d) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 10% dos votos válidos, distribuídos em, pelo menos, um terço das unidades da Federação.

12. (FGV/TJ-AP/Analista Judiciário – Área Judiciária – Execução de Mandados/2024) João e Pedro, presidentes, respectivamente, dos diretórios nacionais dos Partidos Políticos Alfa e Beta, iniciaram negociações em relação à possível celebração de uma coligação para a disputa das eleições.

Ao final de suas reflexões, concluíram corretamente, sem prejuízo da celebração da coligação para a disputa de outros cargos, que essa espécie de aliança era possível para a disputa:

- a) do cargo de senador, não havendo necessidade de vinculação com candidaturas em âmbito estadual ou distrital;
- b) do cargo de presidente da República, o que exigiria a sua reprodução para a disputa dos cargos de governador;
- c) dos cargos de deputado federal, não havendo vinculação com as candidaturas de deputado estadual e distrital;
- d) de cargos de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, sendo obrigatório que se reproduza entre todos os cargos em disputa no respectivo nível federativo;
- e) de cargos apenas do Poder Executivo, não havendo necessidade de vinculação com candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

13. (FUNDATEC/Prefeitura de Carlos Barbosa - RS/Auditor Tributário/2024) Segundo a Constituição Federal, os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos _____, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.



Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- a) perderão o mandato
- b) deverão pagar uma multa ao partido
- c) serão proibidos de concorrer à eleição subsequente
- d) terão seu subsídio diminuído em 40%
- e) poderão ser condenados criminalmente

14. (IBFC/TRF 5ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Na democracia representativa, os partidos políticos reúnem pessoas em torno de um mesmo programa político e se situam entre o indivíduo e o Estado. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, para a formação de um novo partido político, deve-se respeitar:

- a) a absoluta liberdade ideológica
- b) a desigualdade social
- c) o caráter nacional
- d) a cota de gênero

15. (IBFC/TRF 5ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Democracia tem sido um termo corrente. Na chamada democracia eleitoral, os partidos políticos desempenham papel fundamental na construção de um Estado Democrático de Direito. Sobre os partidos políticos, nos termos da Constituição Brasileira de 1988, assinale a alternativa correta.

- a) Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica no cartório eleitoral de sua sede
- b) Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 10% (dez por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
- c) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
- d) O financiamento dos partidos políticos deverá ser realizado por meio do fundo partidário, sendo admitido, excepcionalmente, o recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira

16. (IDECAN/Prefeitura de Macaíba - RN/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Essencial ao regime democrático, os partidos políticos devem ser criados – dentre outros requisitos – seguindo um caráter nacional, sendo proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Além da livre criação, os partidos políticos podem ser objeto de:

- a) coligação ou cancelamento.



- b) fusão, interdição ou reversão.
- c) suspensão, interdição ou extinção.
- d) fusão, incorporação e extinção.
- e) extinção ou reversão.

17. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo – Direito/2024) João, filiado ao Partido Político Beta, foi eleito Deputado Federal. Em razão dos esforços de Beta e da importante camada da população cujos anseios busca expressar, esse Partido Político logrou êxito em eleger 14 (quatorze) Deputados Federais, distribuídos em 10 (dez) Estados da Federação. Apesar disso, poucos dias após a posse no cargo, João decidiu que teria maior realização no Partido Político Sigma, que elegera 30 (trinta) Deputados Federais, também distribuídos em 10 (dez) Estados. Ao consultar um especialista, foi corretamente informado a João que

- a) ele somente pode se filiar a Sigma, sem a perda do mandato, caso haja aquiescência de Beta.
- b) como ele foi eleito pelo sistema proporcional, o mandato pertence a Beta, logo, caso ele se filie a Sigma, perderá o mandato.
- c) é possível a filiação a Sigma, sem a perda do mandato, e essa filiação será considerada para fins de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.
- d) é possível a filiação a Sigma, sem a perda do mandato, mas essa filiação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário.
- e) somente será possível a filiação a Sigma, sem perda do mandato, no último ano da legislatura, no período mínimo de filiação partidária exigido para fins de registro de candidatura.

18. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Técnico Judiciário/2024) Segundo prescreve a Constituição Federal vigente, os partidos políticos:

- a) podem receber recursos financeiros de entidades estrangeiras consideradas compatíveis com a sua matriz ideológica.
- b) podem ministrar instrução paramilitar aos seus filiados, desde que haja solicitação nesse sentido.
- c) devem ter caráter nacional, sendo vedada a instituição de partidos políticos de âmbito regional.
- d) estão dispensados de prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a origem de seus recursos financeiros.

19. (CEBRASPE/STJ/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) A respeito dos princípios fundamentais constitucionalmente estabelecidos e dos partidos políticos, julgue o item que se segue.

Conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), os partidos políticos submetem-se ao dever de prestar contas à justiça eleitoral e aos tribunais de contas.



20. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Com relação aos partidos políticos, considere:

I. Após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, eles registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

II. É a eles assegurada autonomia para estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos provisórios, sendo vedado, por expressa disposição constitucional, o estabelecimento sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes.

III. É a eles assegurada autonomia para estabelecer regras sobre sua organização e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias e proporcionais.

De acordo com a Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em

a) I e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) III.

e) I.

21. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) O Partido Político Alfa elegeu dezenove parlamentares na eleição para a Câmara dos Deputados. João, um dos Deputados Federais eleitos por Alfa, logo após a posse, insatisfeito com o que considerou um “fraquíssimo desempenho” da legenda, declarou à imprensa que adotaria as medidas necessárias para a sua desfiliação, com a correlata filiação ao Partido Político Beta, que teve melhor desempenho. Ao tomar conhecimento da declaração de João, o Diretório Nacional de Alfa informou que a desfiliação, sem sua aquiescência, importaria na perda do mandato eletivo.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que

a) caso João venha a se desfiliar de Alfa, partido político pelo qual foi eleito, a consequência será a perda do mandato eletivo.

b) como Alfa não preencheu a cláusula constitucional de desempenho, João poderá se desfiliar sem perda do mandato.

c) a desfiliação de Alfa, com a correlata filiação de Beta, somente será admitida na hipótese de transferência igualitária de parlamentares entre os partidos políticos.

d) João, a exemplo dos demais parlamentares, pode se desfiliar do respectivo partido político nos sessenta dias subsequentes ao início do mandato e nos sessenta dias anteriores ao término do mandato.

e) João apenas poderá se desfiliar de Alfa caso o partido político também não tenha obtido 3% dos votos válidos na eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos em um terço das unidades da Federação, com no mínimo 2% em cada uma.



22. (FGV/PME-RJ/Oficial-QOPM/2024) Maria foi eleita deputada federal pelo partido político Sigma. Logo após a posse, tomou conhecimento de que esse partido, em razão da representatividade obtida na referida Casa Legislativa, não teria direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Por tal razão, cogitou a hipótese de desfiliação. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que:

- a) como Maria foi eleita pelo sistema proporcional, a cadeira pertence ao partido político; logo, ela deve permanecer filiada;
- b) Maria pode se filiar a outro partido político, desde que seja ajustada medida de compensação entre este último e Sigma;
- c) Maria, a exemplo de todos os deputados federais, é a detentora do mandato eletivo; logo, pode se desfiliar quando melhor lhe aprouver, sem perda do mandato;
- d) Maria somente pode se filiar a outro partido se tiver firmado acordo pré-eleitoral com Sigma, prevendo essa consequência para a baixa representatividade na Câmara dos Deputados;
- e) Maria pode se filiar, sem perda do mandato, a outro partido que tenha obtido maior representatividade na Câmara dos Deputados, não sofrendo as restrições que alcançaram Sigma.

23. (CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes-RJ/Auditor-Fiscal de Tributos Municipais/2024) Certo vereador, eleito pelo partido Y, decidiu dele se desfiliar por questões pessoais, não amparadas em lei. O Ministério Público Eleitoral, então, promoveu uma ação de perda de mandato em face do vereador. Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988,

- a) os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos deverão perder o mandato.
- b) após o pleito eleitoral não há impedimento para que os Vereadores se desfilie do partido pelo qual tenham sido eleitos.
- c) nos casos de anuência do partido, os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos não perderão o mandato.
- d) a filiação partidária é requisito facultativo de elegibilidade e, portanto, não há impeditivo aos vereadores de se desfiliarem de seus partidos.

24. (FGV/CGE-SC/Auditor do Estado/2024) João, filiado ao Partido Político Alfa, foi eleito Deputado Federal. Logo após a proclamação dos eleitos, tomou conhecimento de que Alfa não alcançara a denominada "cláusula de desempenho", prevista na Constituição da República de 1988. Preocupado com este fato, consultou um advogado a respeito da possibilidade de, após a sua posse, se desligar de Alfa e se filiar a outro partido político que tenha atingido a cláusula de desempenho, mas preservando o mandato obtido. O advogado respondeu corretamente que o objetivo alvitrado por João

A) é amparado pela ordem constitucional, mas a nova filiação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.



B) não é amparado pela ordem constitucional, salvo se o não atingimento da “cláusula de desempenho” configurar justa causa, prevista em lei, o que permitirá o desligamento independente da aquiescência de Alfa.

C) é amparado pela ordem constitucional, desde que haja anuência de Alfa, e a nova filiação será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

D) não é amparado pela ordem constitucional, pois, nas eleições proporcionais, o mandato é outorgado ao partido político, não ao candidato eleito, o que impede a filiação a novo partido político sem a perda do mandato.

E) não é amparado pela ordem constitucional, pois o não atingimento da “cláusula de desempenho” somente produz efeitos em relação ao funcionamento parlamentar na Casa legislativa, não tendo relação com o mandato de João.

25. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Em conformidade com a Constituição Federal, com relação aos partidos políticos,

a) os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, inclusive nos casos de anuência do partido, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

b) os Deputados Federais que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

c) é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações tanto nas eleições majoritárias quanto nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

d) os partidos políticos devem aplicar no mínimo 10% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.

e) o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 50%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

26. (FURB/Câmara Municipal de Brusque-SC/2024/Adaptada) O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas



eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para toda a nação, sempre no ano anterior ao ano eleitoral, considerados a autonomia e o interesse partidário.

27. (FGV/TJ-RR/Técnico Judiciário/2024) É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Em relação ao tema, é correto afirmar que

- a) os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos não perderão o mandato.
- b) os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal.
- c) somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 10% (dez por cento) dos votos válidos.
- d) dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% (trinta por cento) em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.
- e) os partidos políticos devem aplicar no mínimo 1% (um por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.

28. (CEBRASPE/TSE/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Nas fases iniciais de criação, os partidos políticos podem ter caráter regional, isto é, sem atuação nacional.



GABARITO

1. Letra D.
2. Letra E.
3. Letra C.
4. Item errado.
5. Letra D.
6. Letra D.
7. Letra A.
8. Letra E.
9. Item errado.
10. Letra C.
11. Letra A.
12. Letra A.
13. Letra A.
14. Letra C.
15. Letra C.
16. Letra D.
17. Letra D.
18. Letra C.
19. Item errado.
20. Letra E.
21. Letra A.
22. Letra E.
23. Letra C.
24. Letra A.
25. Letra B.
26. Item errado.
27. Letra D.
28. Item errado.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.